

ELECTRICITE DE FRANCE

GAZ DE FRANCE

2, rue Louis-Murat - 75384 PARIS CEDEX 08 - Tél. (1) 47.64.22.22

NOTE du 5 août 1986

**DIRECTION DU PERSONNEL
ET DES RELATIONS SOCIALES**

Note aux unités **DP . 37.25**

Manuel Pratique : 325

Affaire suivie par : "A.T. - P. -C."

Objet : **Congé de formation économique,
sociale et syndicale
Couverture "accidents du travail"**

En application de la loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985, le congé de formation économique, sociale et syndicale se substitue au congé d'éducation ouvrière.

Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail (voir au verso), sont couverts au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation.

Il n'est donc plus nécessaire de recourir à l'assurance volontaire "accident du travail" prévue pour l'ancien congé d'éducation ouvrière (manuel pratique des questions de personnel - chapitre 592).

Des précisions complémentaires seront diffusées dès la parution des décrets d'application prévus par la loi.

Le Chef du Service
"Protection Social - Conditions de Travail"

J.P. POLIO

Affaire suivie par la Division "accidents du travail-pensions-contentieux"

Article L. 236-10 :

"Dans les établissements occupant trois cents salariés et plus, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10."

Article L. 434-10 :

"Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de "cinq jours" dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1.1"

Article L. 451-1 :

"Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés."